CHAPTER

1

法規的基本概念

壹 中央法規標準法

本法重點

1. 法律的制定，須經立法院三讀通過，送請總統公布後生效。（第 4 條）
2. 法律可定名為法、律、條例、通則四種。（第 2 條）
3. 命令的性質，指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民，就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定。各機關發布之命令得依其性質，稱規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則。（第 3 條）
4. 凡憲法或法律有明文規定者；關於人民之權利、義務者；關於國家各機關之組織者；其他重要事項應以法律定之者；皆應以法律定之。而應以法律規定之事項，不得以命令定之。（第 5 條）
5. 法律不得牴觸憲法，命令不得牴觸憲法或法律，下級機關訂定之命令不得牴觸上級機關之命令。（第 11 條）
6. 法規應規定施行日期，或授權以命令規定施行日期。法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。法規特定有施行日期，或以命令特定施行日期者，自該特定日起發生效力。法規定有施行區域或授權以命令規定施行區域者，於該特定區域內發生效力。（第 12～15 條）
7. 法規之修正原因：⑴基於政策或事實之需要，有增減內容之必要。⑵因有關法規之修正、廢止而應配合修正。⑶規定之主管機關或執行機關已裁併或變更。⑷同一事項規定於二個以上之法規，無分別存在之必要之情形者。法規皆可修正。（第 20 條）
8. 法規之廢止原因：⑴因機關裁併，有關法規已無保留之必要。⑵法規規定之事項已執行完畢，或因情勢變遷，無繼續施行之必要。⑶法規因有關法規之廢止或修正致失其依據，而無單獨施行之必要。⑷同一事項已定有新法規，並公布或發布施行之情形。皆應予以廢止。（第 21 條）
9. 法規之廢止程序：應經立法院通過，總統公布。命令之廢止，則由原發布機關為之，自公布或發布之日起算，至第三日起失效。法規定有施行期限者，期滿當然廢止。（第 22 條）

貳 行政程序法

本法重點

1. 不適用行政程序法程序規定之事項：各級民意機關、司法機關、監察機關之行政行為，下列八項亦不適用行政程序法程序之規定。
   ⑴外交行為、軍事行為或國家安全保障事項之行為。
   ⑵外國人出、入境、難民認定及國籍變更之行為。
   ⑶刑事案件犯罪偵查程序。
   ⑷犯罪矯正機關或其他收容處所為達成收容目的所為之行為。
   ⑸有關私權爭執之行政裁決程序。
   ⑹學校或其他教育機構為達成教育目的之內部程序。
   ⑺對公務員所為之人事行政行為。
   ⑻考試院有關考選命題及評分之行為。（第 3 條）
2. 公務員在行政程序中，有以下四種情形，應自行迴避：
   ⑴本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
   ⑵本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。
   ⑶現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。
   ⑷於該事件，曾為證人、鑑定人者。（第 32 條）
3. 當事人或利害關係人於主張或維護其法律上利益之必要時，得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但有下列情形之一者，行政機關得以拒絕。
   ⑴行政決定前之擬稿或其他準備作業文件。
   ⑵涉及國防、軍事、外交及一般公務機密，依法規規定有保密之必要者。
   ⑶涉及個人隱私、職業秘密、營業秘密，依法規規定有保密之必要者。
   ⑷有侵害第三人權利之虞者。
   ⑸有嚴重妨礙有關社會治安、公共安全或其他公共利益之職務正常進行之虞者。（第 46 條）

CHAPTER

2

教育通用法規

壹 憲法

本法重點

1. 法之最高位階為憲法，其次為法律，再次為行政命令及規章。任何行政命令及規章不得牴觸憲法或法律，任何法律不得牴觸憲法，牴觸者無效。下級機關所訂定之行政命令亦不得牴觸上級機關訂定之行政命令。
2. 人民有受國民教育之權利與義務，國民受教育之機會一律平等。（第 21、159 條）
3. 教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能。導引國民教育以德、智、體、群、美五育均衡發展為宗旨。（第 158 條）
4. 六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費。其貧苦者，由政府供給書籍。已逾學齡未受基本教育之國民，一律受補習教育，免納學費。其書籍亦由政府供給。因此，貧苦者及已逾學齡未受基本教育之國民，才由政府免費供給書籍，一般學童，政府不須免費供應教科書。（第 160 條）
5. 全國公私立之教育文化機關，依法律受國家之監督。（第 162 條）
6. 教育、科學、文化之經費，在中央不得少於其預算總額百分之十五，在省不得少於其預算總額百分之二十五，在市縣不得少於其預算總額百分之三十五。惟本條已於中華民國八十八年九月十五日公布之中華民國憲法增修條文第十條修正為：「……教育、科學、文化之經費，尤其國民教育之經費應優先編列，不受憲法第一百六十四條規定之限制。」目前顯然已不再規定原有之比例，僅強調應優先編列國民教育之經費。（第 164 條、增修條文第 10 條）
7. 中華民國憲法增修條文第十條重點：
   ⑴國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等。
   ⑵國家對於身心障礙者之保險與就醫、無障礙環境之建構、教育訓練與就業輔導及生活維護與救助，應予保障，並扶助其自力與發展。